

Số: *19* /2022/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày *21* tháng *4* năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình
xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư,
công trình sử dụng nguồn vốn khác xây dựng trên địa bàn cấp huyện**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 683/TTr-SXD
ngày 23 tháng 3 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, công trình sử dụng nguồn vốn khác xây dựng trên địa bàn cấp huyện.

2. Quyết định này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

**Điều 2. Phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng
cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện**

1. Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đối với công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng từ cấp III trở xuống có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng sử dụng vốn khác và được đầu tư trên địa bàn hành chính của cấp huyện.

2. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng các công trình theo Điều 24 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư; công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng từ cấp III trở xuống có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng sử dụng vốn khác và được đầu tư trên địa bàn hành chính của cấp huyện.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan được phân cấp

1. Cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre: Thực hiện quản lý chất lượng công trình trên địa bàn hành chính theo phân cấp đối với các công trình quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 4 Điều 109 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre: Thực hiện quản lý chất lượng công trình trên địa bàn hành chính theo phân cấp đối với các công trình quy định tại điểm c khoản 4 Điều 109 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiện toàn đủ năng lực để thực hiện tốt trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng được phân cấp; hướng dẫn và công khai trình tự, thủ tục hành chính giải quyết các công việc được phân cấp.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

1. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã khởi công xây dựng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được thẩm định nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực mà chưa khởi công xây dựng thì thực hiện các bước tiếp theo theo thẩm quyền quy định tại Quyết định này.

3. Dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không phải trình thẩm định lại, việc thực hiện các bước tiếp theo (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng) thực hiện theo quy định của Quyết định này.

4. Dự án đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì cơ quan chuyên môn về xây dựng tiếp tục thẩm định, việc thực hiện các bước tiếp theo (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng) thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thủ trưởng cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2022 và thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ Xây dựng;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (kiểm tra);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre;
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- UBND các huyện và thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đồng Khởi (đưa tin);
- Công TTĐT tỉnh;
- Các Phòng: TH, TCĐT, KSTTHC;
- Lưu: VT, ĐTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Tam